

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 180/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

นางสีดา เจริญวัย กับพวก

จำเลย

นายเหวียง งานชัยภูมิ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยที่ 4 พังเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 ฎีกาของจำเลยที่ 4 ยื่นเกิน 1 เดือน จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 4 เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและจำเลยมีทางชนะคดีอย่างแน่นอน จำเลยที่ 4 มิได้นิ่งเฉยไม่สนใจติดตามแต่เนื่องจากจำเลยที่ 4 ถูกขังในเขตอำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีไม่สามารถติดต่อทนายได้สะดวก ความบกพร่องจึงเกิดขึ้นและคดีนี้โจทก์เองก็ยื่นฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2530 เช่นกันเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อให้โจทก์จำเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 157)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 84 วางโทษประหารชีวิตคำให้การชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 4 ไว้ตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้ชั่งไว้
ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับตั้งกล่าว(อันดับ 154)

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 157)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยที่ 4 ยื่นฎีกาเกินกว่าหนึ่งเดือนที่ศาลชั้นต้นไม่รับ
ฎีกาจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยที่ 4 ยื่นฎีกาเกินกว่าหนึ่งเดือนที่ศาลชั้นต้นไม่รับ
ฎีกาจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ